

"Sökande"

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Tyskland
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Tyskland

Kumhausen, den 10 december 2024

BEGÄRAN OM UTFÄRDANDE AV ETT INTERIMISTISKT FÖRORDNANDE

Interimistisk ansökan (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Ärade domare vid Landgericht Landshut,

Genom denna interimistiska ansökan begär jag att domstolen förelägger Schufa Holding AG att inge mitt informerade samtycke. Ingivandet av mitt informerade samtycke från Schufas sida är avgörande för att klargöra frågan om lagligheten av behandlingen av mina uppgifter och det därav följande nekandet av tjänsten från Deutsche Telekom AG eller O2 Telefónica. I avsaknad av ett sådant informerat samtycke är behandlingen av mina uppgifter olaglig och användningen av ett automatiserat individuellt beslut (AIB) är ogiltig.

För att behandla och sälja mina uppgifter till en tredje part såsom Telekom måste Schufa förfoga över en solid rättslig grund i den mening som avses i GDPR. En sådan rättslig grund kan vara:

1. Den rättsliga grunden för Schufas behandling (artikel 6 GDPR)

4. Informerat samtycke (artikel 6.1 a GDPR)

Schufa skulle behöva ert uttryckliga informerade samtycke så snart bolaget behandlar eller lämnar ut era uppgifter för ändamål som inte är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller för att skydda berättigade intressen. Därför uppmanar jag domstolen att av Schufa, genom ett domstolsbeslut, kräva mitt uttryckliga informerade samtycke (IS) och att tillföra det till akten som bevis.

5. Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c GDPR)

Om det teoretiskt förelåg en precis lagbestämmelse som ålade utlämnandet av uppgifterna till Telekom, skulle Schufa vara tvunget att styrka detta. I förevarande fall skulle emellertid såväl Schufa som Telekom vara tvungna att exakt ange vilken lag som ger dem befogenhet därtill.

6. Berättigade intressen (artikel 6.1 f GDPR)

Schufa kan göra gällande att bolaget behandlar uppgifterna på grundval av berättigade intressen, men:

- Sådana intressen får inte väga tyngre än mina rättigheter och friheter.
- Schufas försäljning av mina uppgifter till Telekom anses inte utgöra ett berättigat intresse för Schufa, eftersom försäljning av personuppgifter för kommersiella ändamål inte är nödvändig och det inte finns något tillräckligt tvingande berättigat skäl som motiverar en sådan behandling. Beträffande skrivelsen från Schufas ombud av den 20.11.2024: "IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig." (sidan 3).

7. Olaglig försäljning av uppgifter

Om Schufa lämnar ut uppgifter utan mitt informerade samtycke eller utan någon annan tillräcklig rättslig grund, är det fråga om en överträdelse av GDPR. Försäljning av uppgifter enbart i vinstsyfte eller för kommersiella ändamål, såsom i Telekomns fall, omfattas under inga omständigheter av det "berättigade intresset".

Slutsats: varken Schufa eller Telekom förfogar över en automatisk rätt att behandla och dela era uppgifter. Försäljning av uppgifter till en tredje part såsom Telekom måste grunda sig på ett uttryckligt informerat samtycke, eller skulle kräva en mycket solid rättslig motivering — vilket, när det gäller kommersiella förfaranden såsom försäljning av uppgifter för kommersiella ändamål, visar sig vara olagligt.

Om Schufa påstår sig behandla mina uppgifter på grundval av ett berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR), är bolaget inte skyldigt att inhämta mitt uttryckliga informerade samtycke, men måste uppfylla följande villkor:

2. Interesseavvägningen (balancing test)

9. Schufa måste visa att dess berättigade intressen av att behandla uppgifterna väger tyngre än mina grundläggande rättigheter och friheter. Detta test förutsätter att man analyserar huruvida behandlingen av uppgifterna är:

- Nödvändig: den måste vara oundgänglig för Schufa eller dess kund för ett bestämt ändamål (t.ex. skydd mot betalningsförsummelse);
- Proportionerlig: den får inte vålla orimliga ingrepp i mina rättigheter, exempelvis om den leder till diskriminering eller till nekande av internetåtkomst på grund av kreditvärdighet — i vilket fall det är fråga om orimliga ingrepp;
- Transparent: jag måste vara tydligt informerad om behandlingen (artikel 5.1 a GDPR). En transparent behandling innebär att personerna måste informeras på ett klart, precist och begripligt sätt om hur deras uppgifter kommer att behandlas, för vilket ändamål och på vilka rättsliga grunder denna behandling vilar. Om Schufa således inte har informerat mig — vilket faktiskt är fallet — och inte förfogar över mitt informerade samtycke, då blir dess saga om de "berättigade intressena" en olaglig och tom illusion. Varken Schufa eller Telekom kan åberopa det berättigade intresset. Om behandlingen dessutom åsidosätter så mycket som en enda princip i GDPR, är deras verksamhet olaglig! Om Schufa således inte har informerat mig, kan bolaget varken stödja sig på de "berättigade intressena" eller på artikel 6.1 f! Jag citerar artikel 5 GDPR: "Åsidosättandet av någon av dessa principer medför att behandlingen är

olaglig"! Nåväl, varken Schufa, Telekom eller O2 Telefónica har informerat mig! Och det är inte ens nödvändigt att gå längre!!! Saken är avgjord!!!!

Transparens och information

10. Även om ert samtycke inte krävs, måste de tydligt informera er om att era uppgifter kommer att behandlas på grundval av ett berättigat intresse. Om de inte har informerat mig om detta, har de åsidosatt transparensprincipen i artikel 5 GDPR. Jag citerar artikel 5 GDPR: "Åsidosättandet av någon av dessa principer medför att behandlingen är olaglig"!

Rätt att göra invändningar

11. Ni har rätt att göra invändningar mot behandlingen av era uppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse. Om ni gör en invändning måste Schufa upphöra med behandlingen, såvida bolaget inte påvisar tvingande berättigade skäl.

Slutsats

12. Om Schufa påstår sig behandla era uppgifter på grundval av ett berättigat intresse, är bolaget inte skyldigt att inhämta ert uttryckliga informerade samtycke, men: det måste likväl informera er och göra det möjligt för er att göra invändningar. Om Schufa inte har informerat mig eller inte påvisar ett berättigat intresse, är behandlingen olaglig. Om Schufa säljer uppgifterna till Telekom kan denna försäljning inte utgöra ett berättigat intresse, eftersom det inte är fråga om en behandling av uppgifter i nödvändig utsträckning, utan om en kommersiell försäljning i vinstsyfte.

3. Yrkanden och domstolens avgörande

Jag hoppas att jag har förklarat, motiverat och argumenterat detta för domstolen på ett klart och pedagogiskt sätt. Därför yrkar jag att domstolen ska:

- Förelägga Schufa Holding AG att inge mitt informerade samtycke (IS) i enlighet med GDPR, som bevis för dess olaglighet för det fall IS inte inges;
- Se till att samtliga uppgifter och samtliga handlingar som rör förevarande mål översänds till de brottsutredande myndigheterna för prövning av lagligheten av deras beteende. Jag inger till domstolen ett klagomål mot advokatbyrån LATHAM & WATKINS, liksom till advokatsamfundet, av det skälet att den, trots att tvisten ännu inte verkligen har inletts, redan har föregripit min förlust vid domstolen genom att påstå — jag citerar — "inga utsikter till framgång i förevarande förfarande" mot svarandena, och därigenom olagligen påverkat domstolen med lögn mot min talan och, genom sina uttalanden, uppviglat domstolen till negativa känslor till min nackdel. Jag överväger även att inge en brottsanmälan mot nämnda advokatbyrå i detta avseende.

Domstolens avgörande

Domstolen bör avgöra målet på ett rättvist och lagenligt sätt, inte enbart gentemot de parter som jag har stämt, utan även gentemot mig i egenskap av part i förfarandet. Klar bevisning om

min ekonomiska situation har redan ingetts, och domstolen bör, mot bakgrund av att mitt yrkande är välgrundat, iaktta principerna om processekonomi och proportionalitet.

- Min ekonomiska situation: jag förfogar inte över tillräckliga ekonomiska medel för att bära rättegångskostnaderna, vilket har motiverats i min ansökan om rättshjälp (Prozesskostenhilfe);
- Principen om en rättvis rättegång (artikel 6 EKMR): kravet på förskott på rättegångskostnaderna strider mot min rätt till tillgång till en rättvis rättegång om domstolen inte beaktar min ekonomiska situation;
- Principen om likhet inför lagen (Fiat justitia, ruat caelum): domstolen får inte ålägga skyldigheter som varken är proportionerliga eller rättvisa i förhållande till min särskilda situation.

Förslag

Res ipsa loquitur — omständigheterna talar för sig själva. Mot bakgrund av samtliga omständigheter, bevisningen och det uppenbara åsidosättandet av mina rättigheter från motpartens sida, är det inte nödvändigt att uppta annan överflödig bevisning. Själva omständigheterna i målet talar för sig själva: det har skett ett allvarligt åsidosättande av lagreglerna, däribland GDPR, och motpartens berättigade intressen är ogrundade och saknar relevans. "Res ipsa loquitur" visar tydligt den olagliga behandlingen av mina personuppgifter och det nekande av tjänsten som grundar sig på diskriminering.

Ratio decidendi — det rättsliga skälet för avgörandet. Motparten, det vill säga Schufa Holding AG och Deutsche Telekom AG, har inte ingett någon rättslig grund som motiverar dess beteende. Det finns inget rättsligt skäl som tillåter användningen av ett AIB utan mitt informerade samtycke, eller åsidosättandet av transparensprinciperna i artikel 5 GDPR. Deras försvar som grundar sig på de "berättigade intressena" saknar varje stöd i rätten, och deras beteende ska följaktligen anses vara olagligt. Jag föreslår således att domstolen ska avgöra målet på grundval av "Ratio decidendi" till min förmån.

Fiat justitia, ruat caelum — rättvisa för alla. Rättsordningen måste tillämpas lika för alla, inbegripet domstolen själv. Därför yrkar jag att all min bevisning ska bedömas objektivt och i enlighet med gällande lagar, oberoende av motpartens ställning. Motparten får inte åtnjuta en fördel enbart på grund av sin storlek eller sin ekonomiska makt.

Proportionalitetsprincipen och principen om processekonomi

I enlighet med proportionalitetsprincipen och principen om processekonomi yrkar jag att domstolen inte ska göra förfarandets fortsättning beroende av min skyldighet att anlita advokat, eftersom den ingivna bevisningen och de framförda argumenten är klara och obestridda. Skyldigheten att anlita advokat skulle i förevarande fall vara överflödig och oproportionerlig i förhållande till omständigheternas klarhet.

Logiken i mina argument är solid och grundar sig på principerna om en rättvis rättegång. Om omständigheterna är entydiga, om rätten är på min sida och om omständigheterna i målet tydligt visar att min talan kommer att vinna framgång, då bör domstolen:

- Beakta målets klarhet: enligt principen "Res ipsa loquitur" är det uppenbart att rättegångskostnaderna därefter bör bäras av motparten om min talan bifalls;

- Beakta principen om processekonomi: att kräva rättegångskostnaderna av er i ett sådant fall skulle kunna anses utgöra en överflödig fördröjning, om det redan är uppenbart att de vid förfarandets slut kommer att bäras av motparten;
- Beakta rätten till tillgång till rättvisa: om åläggandet av kostnaderna hindrar er från att fortsätta förfarandet, kan detta strida mot er rätt till en rättvis rättegång (artikel 6 EKMR). Domstolen bör inte kräva förskott på kostnaderna av mig om det föreligger en hög sannolikhet för att motparten kommer att tappa målet och bli skyldig att betala dem. Om domstolen dessutom vidhöll kravet på kostnaderna och jag av det skälet inte kunde fortsätta förfarandet, skulle detta kunna anses utgöra ett hinder för tillgången till rättvisa.

4. Slutsats och yrkanden (första delen — 7.12.2024)

Genom denna skrivelse, ärade domare, vänder jag mig till er med följande frågor och yrkanden:

- Skyddar Schufa mina rättsligt skyddade personuppgifter, samtidigt som bolaget säljer dem till teleoperatörer utan min vetskap och utan mitt samtycke?
- Vem vill ni övertyga om att Schufa handlar lagenligt? Jag förstår inte hur det är möjligt att en tysk domstol på 2000-talet skyddar brottslingar och bedragare såsom Schufa, Telekom och Förbundsrepubliken Tysklands regering.

Mina yrkanden

- Jag yrkar att domstolen utan dröjsmål och skriftligen ska ange för mig huruvida domaren har förstått innebörden av hela detta bedrägeri från Schufas sida, såsom det beskrivs i förevarande handling;
- Jag anser att skadeståndet till ett belopp av 1 000 000 € gäller fram till er nästa skriftliga korrespondens, eftersom min tid är värdefull och jag inte kommer att tolerera att den i onödan slösas bort av domstolen i Landshut. Det skadeståndsbelopp jag yrkar är endast symboliskt i förhållande till de skador som denna bedrägliga samverkan har vållat de tyska medborgarna och medborgarna i Europeiska unionen. Om domstolen inte meddelar ett gynnande avgörande snarast möjligt, kommer jag att höja skadeståndsbeloppet till dess högsta möjliga värde. Av förevarande handling framgår otvetydigt att varken en advokat eller en tolk är nödvändig, liksom inte heller rättegångskostnaderna, eftersom det på grundval av den obestridliga bevisning som jag här har ingett är tillräckligt att avgöra frågan om erkännande av mitt skadestånd och att meddela ett avgörande.

Genom denna skrivelse yrkar jag att domstolen i Landshut ska förelägga svarandena Deutsche Telekom AG och Schufa Holding AG att betala nämnda belopp om 1 000 000 €, senast den 31.12.2024 och snarast möjligt, till följande konto:

- Kontoinnehavare: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASBXX

På grundval av det ovan anförda yrkar jag att domstolen ska avgöra målet till min förmån och fastställa åsidosättandet av mina rättigheter samt olagligheten av motpartens beteende. Jag yrkar även att skadestånd ska utgå för de skador och den diskriminering jag lidit. Jag anser att detta initiativ kommer att bidra till en rättvis bedömning av målet och till skyddet av mina rättigheter enligt GDPR. All bevisning och samtliga detaljer i målet analyseras och fastställs i

förevarande handling från och med sidan 5, inbegripet de ovan anförda omständigheterna. — Högaktningsfullt, Kumhausen, den 7 december 2024.

5. Sammanfattning av den direkta och rättsliga bevisningen mot Schufa och Telekom

17. Schufa Holding AG och utlämnandet av skyddade uppgifter

Schufa Holding AG får behandla uppgifter i enlighet med GDPR och BDSG. Utlämnande av uppgifter är endast möjligt på en laglig rättslig grund eller ett berättigat intresse, och konsumenten får inte diskrimineras. De väsentliga villkoren omfattar informerat samtycke, transparens och möjligheten att göra invändningar. Om vi inte ser vad vi undertecknar, kan det inte råda någon transparens. Under förfarandet för ansökan om internetåtkomst ser vi inte vad vi undertecknar, varför det inte kan råda någon transparens, vilken däremot är väsentlig! Transparensen är en central princip för behandlingen av personuppgifter enligt GDPR (artikel 5.1 a). En transparent behandling innebär att personerna måste informeras på ett klart, precist och begripligt sätt om hur deras uppgifter kommer att behandlas, för vilket ändamål och på vilka rättsliga grunder.

Om ni, vid tidpunkten för ansökan om internetåtkomst, inte är tillräckligt informerad om vad ni undertecknar, om ändamålet med och omfattningen av behandlingen av era uppgifter och om era rättigheter, uppfyller denna behandling inte transparenskraven i GDPR. Det är fråga om ett grundläggande fel som medför att behandlingen av uppgifterna är olaglig. Bristen på transparens kan dessutom få till följd att konsumenten inte har möjlighet att lämna ett informerat samtycke eller att utöva sin rätt att göra invändningar, vilket strider mot GDPR. Ett automatiserat individuellt beslut och en automatiserad behandling, såsom AIB, måste föreskriva en mänsklig kontroll, och kunden har rätt att bli informerad (IS) och måste ha möjlighet att göra invändningar. Slutsats: Schufa måste visa att bolaget handlar i enlighet med GDPR. Om det konstateras en brist på information eller samtycke, har det skett en överträdelse av lagen.

18. Nekandet av internetåtkomst

Telekom och O2 Telefónica vägrade att ge mig åtkomst på grundval av en påstådd kreditvärdighet som fastställts av Schufa Holding AG, utan att ens förklara det för mig — det vill säga utan att informera mig — eller påvisa ett berättigat intresse eller mitt informerade samtycke. Min alternativa internetåtkomst kostar 108 € i månaden, vilket, över fem år, motsvarar en merkostnad på 4 380 €. Beviset för betalningen till Telekom framgår av de ingivna kontoutdragen. Slutsats: nekandet av internet är diskriminerande och ekonomiskt oproportionerligt, och åsidosätter därigenom mina grundläggande rättigheter och proportionalitetsprincipen.

19–20. Åsidosättande av GDPR och av artikel 22

Det automatiserade individuella beslutet (AIB) får inte användas utan informerat samtycke. Telekom behandlar era uppgifter utan att informera er om logiken bakom och följderna av AIB. Slutsats: min rätt att bli informerad och skyddet av mina personuppgifter har åsidosatts. GDPR förbjuder ett sådant beteende.

21. Diskriminering på grund av insolvens

Insolvens utgör inte ett giltigt skäl för att neka internetåtkomst. 78 § TKG och artikel 14 EKMR garanterar en icke-diskriminerande åtkomst till internet. Slutsats: nekandet av åtkomst på grund av insolvens utgör ett åsidosättande av de grundläggande rättigheterna och av telekommunikationslagen.

22. Oproportionerlighet mellan de ekonomiska riskerna

Leverantören riskerar en utebliven betalning på högst 40 €, medan jag drabbas av oproportionerliga kostnader för en alternativ internetåtkomst. Denna obalans i risken visar den oproportionerliga och ogrundade karaktären hos Schufas, Telekomns eller O2 Telefónicas påstående om ett berättigat intresse. Slutsats: det finns ingen rättslig motivering, och således ingen rättslig grund, för avslaget på min ansökan om internetåtkomst.

23. Åsidosättande av mina grundläggande rättigheter

Nekandet av internet åsidosätter min rätt till respekt för privatlivet, till information och till yttrandefrihet, vilka garanteras genom artiklarna 8, 10 och 14 EKMR. Dessa rättigheter väger tyngre än operatörernas kommersiella intressen. Slutsats: Telekom och Schufa har åsidosatt och fortsätter att åsidosätta mina grundläggande rättigheter som garanteras av unionsrätten.

24. Bevisning

- Dokumentation från Schufa och GDPR: styrker bristen på information och den olagliga behandlingen av uppgifterna;
- Fakturor för den alternativa internetåtkomsten: styrker den ekonomiska börda som följer av nekandet av tjänsten;
- Brottanmälningar och rättsliga åtgärder: bekräftar mina initiativ till skydd för mina rättigheter;
- Beräkning av de ekonomiska kostnaderna: visar den oproportionerliga karaktären hos bördan i förhållande till leverantörens minimala risk. Slutsats: på grundval av denna kronologi och argumentation är det styrkt att mina rättigheter systematiskt har åsidosatts och fortsätter att åsidosättas.

25. Inhämtande av AIB

Schufa Holding AG, liksom Deutsche Telekom AG, är skyldig att inhämta ett informerat samtycke till behandlingen av mina personuppgifter i de fall där det inte finns någon annan laglig grund enligt GDPR. Detta innebär att om Schufa lämnar ut mina personuppgifter till tredje part, exempelvis till teleoperatörer, i syfte att bedöma kreditvärdigheten eller för andra automatiserade beslut, är bolaget skyldigt att informera mig om detta initiativ och att inhämta mitt informerade samtycke, såvida det inte kan stödja sig på en annan laglig grund (t.ex. det berättigade intresset). Huvudpunkter beträffande Schufa mot bakgrund av GDPR:

- Informerat samtycke: om Schufa behandlar eller lämnar ut mina personuppgifter, måste bolaget tydligt informera mig, inbegripet om ändamålet med och följderna av behandlingen. Detta samtycke måste vara frivilligt, transparent, informerat, otvetydigt och föregående;

- **Transparens:** Schufa är skyldigt att säkerställa transparensen i behandlingen av mina uppgifter, vilket innebär att jag måste vara tydligt informerad om hur mina uppgifter kommer att behandlas och till vem de kommer att lämnas ut;
- **Rätt att göra invändningar:** jag har rätt att göra invändningar mot behandlingen av mina personuppgifter om jag har skäl att anse att behandlingen inte är förenlig med GDPR, även när ett automatiserat individuellt beslut används. Enligt artikel 21 GDPR har ni rätt att göra invändningar mot behandlingen av era personuppgifter som grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse (exempelvis Schufa eller Telekom). Konkret föreskriver artikel 21 GDPR: 1. Rätt att göra invändningar mot behandling som grundar sig på berättigade intressen: om behandlingen av era uppgifter grundar sig på berättigade intressen enligt artikel 6.1 f GDPR, har ni rätt att göra invändningar av skäl som hänför sig till er särskilda situation. Den personuppgiftsansvarige får då inte längre behandla era uppgifter, såvida denne inte påvisar tvingande berättigade skäl som väger tyngre än era rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. 2. Rätt att göra invändningar mot direkt marknadsföring: ni har en absolut rätt att göra invändningar om era uppgifter behandlas för direkt marknadsföring (vilket dock inte berör mitt fall, då det är fråga om Schufas utlämnande av uppgifter till Telekom).

Automatiserat beslut (artikel 22 GDPR): om Schufa använder mina uppgifter för ett automatiserat individuellt beslut som har rättsliga eller betydande verkningar (t.ex. beslutet att bevilja internetåtkomst), måste denna behandling vara laglig, transparent, icke-diskriminerande, och det måste finnas en möjlighet till mänskligt ingripande när beslutet påverkar mina rättigheter. Vilka är följderna av bristande efterlevnad? Om Schufa inte lämnar denna information och inte inhämtar mitt informerade samtycke när så krävs, är det fråga om en direkt överträdelse av GDPR. Schufa och Telekom är således skyldiga att iaktta samma principer i GDPR, inbegripet inhämtandet av informerat samtycke när så krävs, och att säkerställa transparensen i behandlingen av era personuppgifter. Om Schufa direkt säljer mina personuppgifter till bolag såsom Telekom utan mitt informerade samtycke, är det fråga om en uppenbar överträdelse av GDPR; i ett sådant fall ska behandlingen av mina personuppgifter anses vara olaglig och olovlig. GDPR fastställer klara regler, däribland: Laglig behandling (artikel 6 GDPR): behandling är endast möjlig på en rättslig grund, såsom informerat samtycke, fullgörande av ett avtal, en rättslig förpliktelse eller ett berättigat intresse. Försäljning av uppgifter till en tredje part (Telekom) utgör inte ett berättigat intresse om jag inte har möjlighet att på förhand uttrycka mitt samtycke, mitt bristande samtycke eller min invändning.

26. Informerat samtycke (artiklarna 13 och 14 GDPR)

- Före varje utlämnande av mina uppgifter till en tredje part måste Schufa tydligt informera mig om: ändamålet med behandlingen; mottagarna av uppgifterna (Telekom, O2 Telefónica, osv.); följderna av behandlingen;
- Om jag inte har lämnat ett sådant samtycke, handlar Schufa olagligen.

27. Automatiserat beslut (artikel 22 GDPR)

Om era uppgifter används för ett automatiserat beslut som har en rättslig verkan (t.ex. beviljandet eller nekandet av en tjänst), är såväl Schufa som Telekom skyldiga att informera er om logiken bakom behandlingen och att inhämta ert samtycke.

28. Skyddet av personuppgifter, en grundläggande rättighet

- Försäljning av uppgifter för kommersiella ändamål (såsom "bedömningen av kreditvärdigheten" för Telekom) strider mot principen om uppgiftsminimering och principen om behandling av uppgifter uteslutande för bestämda ändamål;
- Vad denna försäljning innebär om Schufa lämnar ut mina uppgifter till Telekom: den åsidosätter GDPR om ni inte har möjlighet att vägra en sådan behandling; den äventyrar och åsidosätter min rätt till skydd av uppgifterna och till transparens; den gynnar de kommersiella intressena till nackdel för mina grundläggande rättigheter. Rättsliga initiativ: om jag förfogar över bevisning för försäljningen av mina uppgifter utan samtycke, kan jag inge en brottsanmälan eller kräva skadestånd enligt artikel 82 GDPR. Begäran om radering av uppgifterna: jag kommer att begära att Schufa raderar mina uppgifter (rätten att bli bortglömd) och upphör med behandlingen av dem. Schufa och Telekom får inte dra vinning av mina skyddade personuppgifter utan att iaktta sina rättsliga skyldigheter.

29. Användningen av AIB i Tyskland

Om samtliga teleoperatörer i Tyskland använder ett identiskt eller liknande system för automatiserat individuellt beslut (AIB), varvid dessa beslut grundar sig på Schufas uppgifter eller på andra gemensamma källor, och om samtliga dessa bolag vägrar att tillhandahålla tjänster på samma grund, visar detta att det föreligger ett samordnat förfarande. Här är skälen till att detta anses utgöra bevis för en konkurrensbegränsande samverkan:

- Samordnat beteende: om samtliga teleoperatörer vägrar att tillhandahålla internetåtkomst till insolventa personer eller personer med låg kreditvärdighet, oberoende av de konkreta omständigheterna, tyder detta på att det föreligger en överenskommelse eller en samordning av deras beteende;
- Enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är alla avtal eller förfaranden som begränsar konkurrensen förbjudna;
- Gemensam datakälla (Schufa): om samtliga dessa bolag använder Schufas uppgifter för samma ändamål (t.ex. bedömningen av kreditvärdigheten) och om dessa uppgifter leder till samma beslut, avslöjar detta en delning av uppgifter i syfte att begränsa konkurrensen och konsumentens val av leverantör;
- AIB som ett instrument för diskriminering: ett automatiserat beslut som saknar transparens och möjlighet att göra invändningar kan anses utgöra en oerättigad diskriminering. Om detta förfarande är allmänt och tillämpas på samma sätt av samtliga bolag, är det bevis för ett samordnat beteende;
- Avsaknad av konkurrens: konkurrensbegränsande samverkan leder till en begränsning av konkurrensen. Om det inte finns någon leverantör som erbjuder tjänster utan användning av AIB eller med ett mer transparent system, är det ett uppenbart tecken på en brist på konkurrens till följd av en samverkan;
- Missbruk av dominerande ställning: teleoperatörerna kan befinna sig i en dominerande ställning. Om de missbrukar denna ställning för att begränsa åtkomsten till väsentliga tjänster, föreligger ett åsidosättande av artikel 102 EUF-fördraget.

30. Möjlig bevisning för samverkan

- Identiska beslut: om samtliga bolag avslår ansökningarna på samma sätt och på samma grund (t.ex. en låg kreditvärdighet från Schufa), visar detta att det föreligger en samverkan;
- Delade uppgifter: användningen av ett gemensamt bedömningssystem, såsom Schufa, utan möjlighet för kunden att välja ett alternativ;
- Avsaknad av alternativ: om kunden inte har möjlighet att erhålla en internetåtkomst till ett normalt, överkomligt och rimligt pris, utan diskriminering, hos en annan leverantör. Slutsats: konkurrensbegränsande samverkan utgör ett allvarligt åsidosättande av konkurrensen och kan medföra straffrättsligt ansvar samt betydande ekonomiska sanktioner för de berörda bolagen. Dessa förfaranden med automatiserat individuellt beslut begränsar otvetydigt konkurrensen, och detta av flera skäl:
- Identisk bedömning av kreditvärdigheten utan alternativ: samtliga teleoperatörer använder samma bedömningssystem från Schufa Holding AG och beslutar på samma sätt, vilket undanröjer konkurrensvillkoren (konsumenten har ingen annan möjlighet att erhålla tjänster utan att visa sin "kreditvärdighet") och begränsar konkurrensen genom att förhindra inträdet av nya aktörer som skulle kunna erbjuda alternativ;
- AIB som ett diskriminerande instrument som inte beaktar kundens individuella omständigheter: det begränsar och diskriminerar konsumenter med låg kreditvärdighet eller insolventa konsumenter; det leder till att hela grupper av kunder utesluts från marknaden, i strid med skyldigheten att tillhandahålla tjänster på ett samhällsomfattande och icke-diskriminerande sätt;
- Brist på transparens: konsumenterna informeras inte om logiken bakom AIB eller om de kriterier som används; de har inte möjlighet att göra invändningar eller att begära en manuell omprövning av beslutet. Detta åsidosätter inte enbart GDPR, utan även principerna om affärsmässig lojalitet och transparens, vilka är oundgängliga för konkurrensen.

31. Samordnat beteende

- Om samtliga bolag tillämpar samma förfaranden utan någon som helst skillnad: detta tyder på ett samordnat beteende, i strid med konkurrensreglerna i artikel 101 EUF-fördraget;
- Avsaknaden av varje alternativ inom detta marknadssegment tyder på en avsiktlig blockering av konkurrensmiljön, för att teleoperatörerna ska kunna diktera villkoren för tillhandahållandet av internetåtkomsttjänster och deras priser. Följder för konsumenterna: dessa förfaranden höjer priset på tjänsterna, eftersom konsumenter med låg kreditvärdighet tvingas att ta till kostsamma alternativ (t.ex. förbetalda tjänster, 5G-routrar); de försvarar åtkomsten till väsentliga tjänster, och åsidosätter därigenom rätten till en icke-diskriminerande åtkomst till internet enligt artikel 22 GDPR och lagen TKG (78 §).

32. Åsidosättande av principerna om samhällsomfattande tjänster

Teleoperatörerna är skyldiga att tillhandahålla tjänster i enlighet med principerna om samhällsomfattande tjänster, vilket innebär att tjänster såsom internet måste vara tillgängliga för samtliga medborgare till rimliga priser och utan diskriminering, och användningen av AIB för att massivt avvisa kunder åsidosätter uppenbart denna skyldighet. GDPR: jag yrkar att domstolen i Landshut ska förelägga Schufa och Telekom att dokumentera logiken bakom AIB, de uppgifter som använts och det samtycke som de påstår sig ha inhämtat utan att informera mig. Slutsats: dessa förfaranden skadar inte enbart konsumenterna, utan hämmar även innovationen och

skapar en monopolistisk miljö med negativa återverkningar på marknaden och på samhället i dess helhet.

33. Utlämnande av information

Schufa Holding AG är skyldig att lämna mig information om mina personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, förordning EU 2016/679). Följande artiklar och principer är konkret relevanta: Artikel 12 — Transparens i informationen: den personuppgiftsansvarige (Schufa) är skyldig att informera den registrerade, på ett klart och begripligt sätt, om hur dennes uppgifter behandlas och till vem de lämnas ut, redan innan de används. Artikel 15 — Rätt till tillgång: jag har rätt att erhålla bekräftelse på att Schufa behandlar mina personuppgifter. Schufa måste lämna oss följande information: ändamålet med behandlingen (t.ex. bedömning av kreditvärdigheten eller utlämnande till Telekom och O2 Telefónica); mottagarna eller kategorierna av mottagare (t.ex. Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica); logiken bakom det automatiserade beslutet (t.ex. i fråga om ett AIB); uppgifternas källa om de inte har samlats in direkt från er. Artikel 22 — Automatiserat individuellt beslut: om Schufa använder ett automatiserat beslut vars resultat påverkar er i betydande grad (t.ex. nekandet av en internetåtkomst), har ni rätt att bli informerad om logiken bakom behandlingen och utlämnandet av uppgifterna, och att inte lämna ett uttryckligt informerat samtycke innan uppgifterna används för ett sådant beslut. Artikel 6 — Rättsliga grunder: Schufa måste grunda sin behandling på samtycke (artikel 6.1 a — uttryckligt informerat samtycke för att lämna ut uppgifterna till Telekom) eller på det berättigade intresset (artikel 6.1 f — endast om deras intresse inte väger tyngre än era rättigheter och friheter).

34. Schufas skyldigheter

- Att på ett transparent sätt informera er om behandlingen av uppgifterna och om deras utlämnande till Telekom;
- Att lämna er er kreditvärdighetspoäng (information, det vill säga det informerade samtycket (IS)) och att förklara på grundval av vilka uppgifter den har beräknats;
- Att inhämta mitt uttryckliga samtycke om bolaget avser att behandla och lämna ut era uppgifter till en tredje part, såsom Telekom, O2 Telefónica, osv. Om Schufa inte fullgör dessa skyldigheter, kan jag inge en begäran om tillgång till uppgifterna (Data Subject Access Request — DSAR), ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i Tyskland (BfDI) och en brottsanmälan för bedrägeri. Om Schufa således inte har informerat mig om hur bolaget behandlar mina uppgifter och till vem det lämnar ut dem, har det åsidosatt GDPR (förordning EU 2016/679), konkret transparensprincipen i artikel 12 och rätten till tillgång i artikel 15.

Artikel 15 i förordning (EU) 2016/679 (GDPR) — Den registrerades rätt till tillgång. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och, om så är fallet, tillgång till följande information:

- a) ändamålen med behandlingen;
- b) de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller;
- c) de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, i synnerhet mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;

- d) om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period;
- e) förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna, begränsning av behandlingen, eller rätten att göra invändningar mot en sådan behandling;
- f) rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet;
- g) om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån de kommer;
- h) förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av en sådan behandling för den registrerade.

Överträdelser

- Transparensprincipen (artikel 12 GDPR): skyldighet att tydligt informera om behandlingen, inbegripet användningen för ett AIB, och att ange vem som kommer att motta era uppgifter (t.ex. Deutsche Telekom AG);
- Rätt till tillgång (artikel 15 GDPR): om Schufa inte har angett att bolaget skulle lämna ut era uppgifter till Telekom, eller inte har lämnat ut logiken bakom AIB, föreligger ett åsidosättande av GDPR;
- Artikel 6 GDPR: om Schufa har använt era uppgifter utan ert informerande samtycke eller utan en klar rättslig grund, är det fråga om en olaglig behandling. Följder: Schufa åsidosätter därigenom lagen, och varje ytterligare behandling eller utlämnande av era uppgifter till en tredje part (Telekom) är ogiltigt. Av dessa skäl yrkar jag att domstolen ska förelägga dem att omedelbart upphöra med behandlingen av mina uppgifter, att lämna mig fullständig information om behandlingen och mottagarna, och att lämna mig en förklaring och en ursäkt. Ärade domare, om Schufa inte har iakttagit transparensprincipen och inte har fullgjort sina rättsliga skyldigheter, saknar varje ytterligare motivering från Schufas, Telekoms eller O2 Telefónicas sida relevans och är olaglig. På grund av dessa rättsliga grunder kommer jag att anmäla dem direkt till BfDI (den federala datatillsynsmannen).

6. Det åberopade "berättigade intresset" är endast en illusion

Schufa, Telekom eller O2 Telefónica åsidosätter GDPR, varför deras argument som grundar sig på de "berättigade intressena" blir en tom förevändning och en illusion som saknar relevans. Varför? Det berättigade intresset (artikel 6.1 f GDPR) är endast giltigt om:

- behandlingen är transparent;
- den registrerade är informerad om skälen till behandlingen (transparensprincipen — artikel 12 GDPR);
- det inte föreligger någon konflikt med era grundläggande rättigheter (artiklarna 6 och 22 GDPR). Transparensprincipen (artikel 12 GDPR) är likaledes avgörande: om Schufa eller Telekom inte har informerat mig om behandlingen av mina uppgifter, inte har begärt samtycke (IS), eller inte har gjort det möjligt att göra invändningar, har de åsidosatt GDPR; deras argument som grundar sig på de "berättigade intressena" är då endast en tom förevändning. Det berättigade intresset får inte åsidosätta de grundläggande rättigheterna: enligt ordalydelsen i artikel 6.1 f GDPR är behandlingen endast laglig om den är nödvändig

för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, under förutsättning att den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter inte väger tyngre, särskilt när den registrerade är ett barn. Denna bestämmelse fastställer tydligt att de grundläggande rättigheterna och friheterna väger tyngre än det berättigade intresset när behandlingen skulle åsidosätta dem.

Rättspraxis: Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har vid upprepade tillfällen understrukit att transparensen och proportionaliteten är väsentliga — den personuppgiftsansvarige måste visa att dennes intressen är nödvändiga och att behandlingen är proportionerlig (t.ex. domen C-311/18, "Schrems II") — och att de grundläggande rättigheter som stadfästs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (artiklarna 7 och 8: privatliv och skydd av uppgifter) väger tyngre än företagens ekonomiska intressen. Slutsats: om behandlingen åsidosätter de grundläggande rättigheterna eller inte uppfyller kraven på transparens, proportionalitet och information, kan det berättigade intresset inte anses utgöra en rättslig grund; i ett sådant fall är det fråga om en olaglig behandling.

Analogi med domen C-311/18 ("Schrems II")

- Skydd av de grundläggande rättigheterna och av personuppgifterna: i Schrems II var det fråga om skyddet av uppgifterna enligt GDPR, i synnerhet om garantier för att överföringen eller behandlingen inte skulle åsidosätta den registrerades grundläggande rättigheter; i mitt fall ligger analogin i att mina uppgifter behandlades och delades av Schufa och Telekom utan mitt informerade samtycke, i strid med principerna i GDPR;
- Åsidosättande av principerna om proportionalitet och transparens: Schrems II underströk att varje behandling måste vara proportionerlig och transparent; genom att inte informera mig om behandlingen av mina uppgifter eller om AIB, åsidosatte Schufa och Telekom samma principer som stadfästs i domen C-311/18;
- Avsaknad av rättslig grund: i Schrems II fann domstolen att Förenta staternas rättsliga ram (EU-US Privacy Shield) var otillräcklig; likaledes, i avsaknad av påvisande från Schufas eller Telekoms sida av en tillräcklig grund, är deras verksamhet olaglig;
- Berättigat intresse mot grundläggande rättigheter: Schrems II underströk att, även när det föreligger ett "berättigat intresse", får detta inte åsidosätta de grundläggande rättigheterna och friheterna; i mitt fall kan Schufas och Telekoms "berättigade intresse" (t.ex. skydd mot betalningsförsummelse) inte motivera ett åsidosättande av mina grundläggande rättigheter (privatliv, skydd av uppgifter, icke-diskriminering);
- Oproportionerliga följder: Schrems II varnade för de oproportionerliga följderna av behandlingen (t.ex. diskriminering eller förlust av rättigheter); i mitt fall är nekandet av en internetåtkomst till ett rimligt pris på grund av en oproportionerlig användning av mina uppgifter ett analogt problem;
- Denna dom stärker mitt argument: åsidosättandet av principerna i GDPR gör Schufas och Telekoms verksamhet olaglig, och mina grundläggande rättigheter väger tyngre än deras "påstådda berättigade intressen". På spel står således er rätt till respekt för privatlivet, rätten till en rättvis och transparent behandling av uppgifterna, och rätten till tillgång till information (internet). Vad innebär detta? Deras försök att motivera behandlingen med "berättigade intressen" är ogiltiga; de kan inte kringgå skyldigheten att inhämta mitt informerade samtycke, att behandla mina uppgifter på ett transparent sätt och att iaktta min

rätt att göra invändningar och min rätt till tillgång. Slutsats: deras "berättigade intressen" är rättsligt ogiltiga, och jag har full rätt att kräva skadestånd eller att vidta andra åtgärder, inbegripet en talan vid domstol eller ett klagomål till tillsynsmyndigheterna såsom BfDI eller direkt till EKMR, till polisen, och att kräva skadestånd enligt artikel 82 GDPR.

Om Schufa eller Telekom har åsidosatt GDPR, förlorar deras argument som grundar sig på de "berättigade intressena" faktiskt varje grund och blir en ren tom förevändning och en illusion som saknar relevans. Varför är denna beteckning korrekt?

- Åsidosättandet av GDPR upphäver de berättigade intressena: om de grundläggande skyldigheterna (information, samtycke, iakttagande av personens rättigheter) inte har fullgjorts, kan Schufa, O2 Telefónica eller Telekom inte åberopa berättigade intressen;
- Det berättigade intresset är underordnat en laglig behandling: den måste vara transparent, proportionerlig och får inte åsidosätta de grundläggande rättigheterna; om dessa villkor inte är uppfyllda, förlorar det "berättigade intresset" varje rättslig verkan;
- Illusionen om det berättigade intresset: om en enhet påstår sig handla i ett "berättigat intresse" samtidigt som den åsidosätter GDPR, är detta argument endast ett försök att motivera ett olagligt beteende och blir en hägring. Slutsats: min formulering "illusion som saknar relevans" uttrycker just att deras argument som grundar sig på de "berättigade intressena" är, i avsaknad av rättslig grund, vilseledande och ogiltiga.

7. Skyddade uppgifter, tillämpliga principer och slutliga yrkanden

De skyddade personuppgifterna är skyddade just för att de inte ska kunna göras till föremål för manipulation, handel eller förhandling efter behag. Logiken i GDPR och i de övriga rättsliga bestämmelserna ligger

i skyddet av individen mot missbruk av dennes uppgifter och i garantin för transparensen och rättvisan i behandlingen av dem. Mina skyddade personuppgifter har avletts till kommersiell vinning för byrån Schufa Holding AG, som är girig efter förtjänst, och för Telekom, som likaledes är girigt efter vinst, i syfte att neka mig en internetåtkomst till överkomliga priser och med den uppenbara avsikten att påtvinga mig ett kostsamt internet till 108 €/månad.

Kärnan i skyddet av personuppgifter

- Samtycket som grundläggande princip: lagen kräver att varje personuppgiftsansvarig (Schufa, Telekom, osv.) inhämtar ett informerat samtycke till behandlingen från den registrerade, såvida behandlingen inte grundar sig på en annan rättslig grund (avtalsförpliktelser, berättigade intressen, skattemässiga förpliktelser, säkerhet, osv.); om samtycket saknas eller inte har inhämtats på ett korrekt sätt, är behandlingen olaglig;
- Förbud mot diskriminering och manipulation: uppgifterna får inte tjäna diskriminerande eller otillbörliga förfaranden; ett automatiserat beslut (t.ex. genom AIB) utan information eller möjlighet att göra invändningar åsidosätter GDPR;
- Transparensprincipen: den personuppgiftsansvarige är skyldig att tydligt informera om ändamålet med och formerna för behandlingen; i avsaknad därav åsidosätter denne lagen;
- Förbud mot handel med uppgifterna: överföring till tredje part i syfte att uppnå ekonomisk vinning, utan personens samtycke, åsidosätter direkt GDPR och rätten till respekt för privatlivet. Domstolen måste tydligt förstå: i avsaknad av informerat samtycke föreligger ett direkt åsidosättande av lagen och av mina grundläggande rättigheter. Ett automatiserat

individuellt beslut, såsom nekandet av en internetåtkomst grundat på Schufas uppgifter, är olagligt om Schufa inte har lämnat information om behandlingen, om Telekom har använt dessa uppgifter utan ert samtycke, eller om de åberopade berättigade intressena åsidosätter GDPR och vållar diskriminering eller skada. Slutsats: varje handel med skyddade personuppgifter och varje manipulation av dem utan samtycke strider mot lagens logik liksom mot rättvisan. Detta bör vara klart för domstolen redan vid den första prövningen av bevisningen. Mina påståenden är välgrundade och belyser ett väsentligt problem: Schufas och Telekoms missbruk av mina skyddade personuppgifter, i syfte att maximera sin kommersiella vinst, till nackdel för mina rättigheter och berättigade intressen.

Analys av problemet

- Missbruk av personuppgifterna: mina skyddade uppgifter har använts utan mitt informerade samtycke och i strid med logiken i deras användning och deras existens i dataskyddslagen, i direkt strid med GDPR;
- Om Schufa har lämnat ut era uppgifter till Telekom utan en lämplig rättslig grund (t.ex. ert samtycke), är det fråga om en olaglig överföring av uppgifter;
- Kommersiell vinst: Schufa tjänar pengar på att lämna ut uppgifter, och bedriver därigenom direkt handel med skyddade personuppgifter, i strid med principerna om skydd av privatlivet och om laglig behandling, utan mitt informerade samtycke (IS);
- Telekom använder dessa uppgifter för att neka tjänster till ett rimligt och överkomligt pris, samtidigt som bolaget driver er mot en mer kostsam lösning, vilket visar att deras "berättigade intresse" endast är ett intresse av att dra vinning till nackdel för era rättigheter;
- Diskriminering och avsiktlig skada: nekandet av åtkomst till internet till överkomliga priser på grund av er ekonomiska situation är diskriminerande och olagligt;
- Trycket mot ett kostsamt internet till 108 €/månad avslöjar en uppenbar avsikt att utnyttja er situation i syfte att uppnå personlig vinning;
- Följder: sådana förfaranden strider mot principerna om sund konkurrens, om konsumentskydd och mot de grundläggande rättigheterna till åtkomst till internet till rimliga och överkomliga priser, utan begränsningar eller diskriminering.

Följaktligen yrkar jag

- Ett omedelbart upphörande av sådana förfaranden från Schufas och teleoperatörernas sida;
- En gottgörelse för de skador och den skada jag lidit, och att det utan dröjsmål meddelas ett avgörande som slutgiltigt erkänner mitt yrkande om skadestånd till ett belopp av 1 000 000 €;
- En garanti för en överkomlig internetåtkomst, förenlig med mina rättigheter, till överkomliga priser;
- Fastställandet av det straffrättsliga ansvaret för de ansvariga enheterna för missbruket av personuppgifter och diskrimineringen. All denna bevisning och min förklaring avslöjar ett grundläggande problem med systematiskt missbruk av personuppgifter och belyser tydligt förfaranden som strider mot etiken och lagen, vilka måste behandlas på rättslig och straffrättslig väg. Telekom använder era uppgifter i syfte att neka tillhandahållandet av tjänster till ett rimligt pris och driver er mot en mycket mer kostsam lösning, vilket tydligt visar att deras påstådda "berättigade intresse" inte är något annat än en vilja att maximera sin vinst till nackdel för era grundläggande rättigheter.

Direkt bevisning

- Överträdelser av lagen — GDPR, som föreskriver att behandlingen av uppgifterna måste iaktta principerna om transparens, information och laglighet;
- Diskriminering — den nackdel som åläggs konsumenten på grund av dennes kreditvärdighet, ett uppenbart åsidosättande av principerna om icke-diskriminering;
- Avsikt att skada — initiativ som tydligt formulerats för att tvinga kunderna att godta ofördelaktiga lösningar. Det är det perfekta exemplet på hur sökandet efter ett "berättigat intresse" avleds som en förevändning för att motivera förfaranden som strider mot etiken och lagen. Härpå kan det inte finnas något annat svar än ett otvetydigt straffrättsligt ansvar inför lagen!

Jag har rätt att begära att domstolen förelägger Schufa, på rättslig väg, att inge beviset för vad jag har eller inte har lämnat som informerat samtycke till behandlingen och utlämnandet av mina personuppgifter till en tredje part, det vill säga en teleoperatör såsom Telekom eller O2 Telefónica. Om Schufa inte inger ett sådant samtycke eller inte kan styrka dess existens, är dess behandling och delning av mina uppgifter olagliga, i strid med GDPR (konkret artiklarna 6 och 7 GDPR, som reglerar lagligheten av behandlingen och villkoren för samtycket). Denna information är avgörande för mitt yrkande om skadestånd, eftersom den bekräftar att mina uppgifter har använts utan min vetskap och utan mitt samtycke, vilket medför ett åsidosättande av mina rättigheter. Jag yrkar att domstolen ska inbegripa detta i min talan. Om Schufa inte kan styrka samtycket, blir dess argument som grundar sig på det berättigade intresset en ren tom illusion som saknar relevans!

Av de skäl, den bevisning och de omständigheter som anförts ovan är det obestridligt att rätten och rättvisan är på min sida. De svarande bolagen tror felaktigt att deras handlingar kommer att förbli skyddade av regeringen och att de därigenom kan undgå de sanktioner och böter som, såsom är känt, i regel inte betalas. Om de emellertid inte betalar, senast den 31.12.2024, det skadeståndsbelopp som jag yrkar, kommer detta belopp att höjas, från och med den 1.1.2025, till 30 000 000 €. Denna höjning kommer att återspegla inte enbart deras vägran att sätta stopp för detta omfattande bedrägeri genom samverkan, utan även deras ihärdiga ansträngningar att maximera sina vinster till nackdel för de tyska medborgarna och EU:s medborgare. Ett sådant beteende visar otvetydigt deras uppsåtlighet, och min reaktion kommer följaktligen att vara proportionerlig, utan kompromisser, bestämd och samordnad. Tanken att de systematiskt skulle kunna plundra de tyska medborgarna och EU:s medborgare, skada konsumenterna ostraffat, åsidosätta deras rättigheter och samtidigt undandra sig sitt rättsliga ansvar, är illusorisk och, för mig, fullständigt oacceptabel.

Talrik information förekommer, i förevarande handling, vid flera tillfällen, men alltid avsiktligt i ett annat sammanhang, i illustrativt syfte och för bättre förståelse; jag ber er därför att beakta detta.

Högaktningsfullt,

Kumhausen, den 10 december 2024

Peter Ferenc

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

medborgare i Europeiska unionen